VOTO

PROCESSO: 48500.004896/2021-24

INTERESSADOS: Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica

RELATOR: Hélvio Neves Guerra

RESPONSÁVEL: Superintendência de Gestão Tarifária – SGT

ASSUNTO: Homologação das Tarifas de Energia – TE e das Tarifas de uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD referentes à Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE e demais providências pertinentes ao seu Reajuste Tarifário Anual de 2022.

I. RELATÓRIO

A CEEE-D é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica com sede na cidade de Porto Alegre - RS e atende cerca de 1,84 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 3,99 bilhões.

2. Em 18 de março de 2022, foi publicada a Resolução Normativa nº 1.008/2022[1], que dispõe sobre a conta escassez hídrica, as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE.

3. Em 04 de julho de 2022, na 26ª Sessão de Sorteio Público Ordinário, o processo foi distribuído para minha relatoria.

4. Em 21 de junho de 2022, a Diretoria Colegiada decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE Modicidade Eletrobrás, tendo em vista a privatização da Eletrobrás disposta na Lei nº 14.182/2021, bem como a Resolução do Conselho Nacional

[1] Disponível em https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20221008.pdf.

de Política Energética – CNPE nº 15/2021 e a manifestação do Ministério de Minas e Energia – MME acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobrás[2].

5. Em 28 de junho de 2022, foi publicada a Lei nº 14.385/2022, que disciplina a devolução, aos consumidores de energia elétrica, dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.

6. Em 10 de novembro de 2022, por meio da Nota Técnica nº 204/2022-SGT/ANEEL[3], a SGT consolidou o a proposta de cálculo do Reajuste Tarifário Anual de 2022 para a CEEE-D.

7. Em 11 de novembro de 2022, a Superintendência de Gestão Tarifária - SGT encaminhou, via *e-mail*, as planilhas finais de cálculo ao Conselho de Consumidores da CEEE-D, conforme dispõe o Submódulo 10.2 dos Procedimento de Regulação Tarifária – Proret, aprovado pela Resolução Normativa nº 1.003, de 1º de fevereiro de 2022.

8. Na mesma data, minha equipe de assessoria, acompanhada da SGT, se reuniu com a CEEE-D, no intuito de esclarecer dúvidas pontuais acerca do processo de consolidação do efeito médio nesse processo tarifário.

II. FUNDAMENTAÇÃO

9. Trata-se da proposta de Reajuste Tarifário Anual – RTA de 2022 para a CEEE-D, cujo resultado conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de **5,68%**, sendo de 9,53%, em média, para os consumidores conectados na Alta Tensão e de 4,19%, em média, para os consumidores conectados na Baixa Tensão.

---

[2] Documento SIC nº 48513.014192/2022-00.
[3] Documento SIC nº 48581.002568/2022-00.

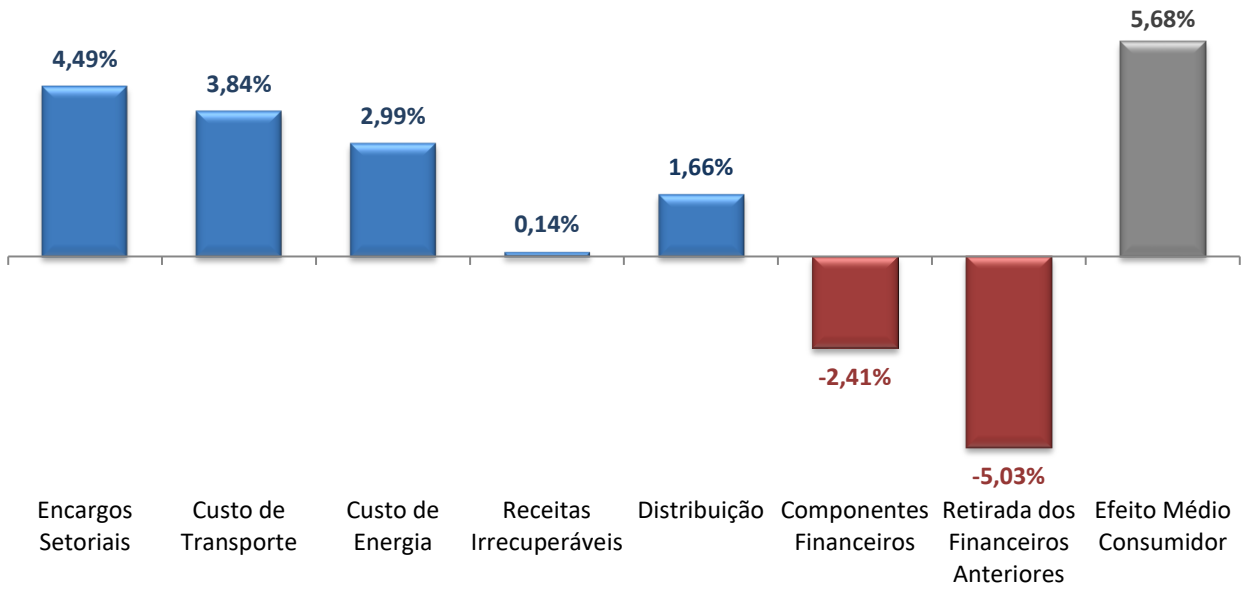
Tabela 1 - Efeito médio a ser percebido pelo consumidor

Grupo de Consumo	Variação Tarifária
AT - Alta Tensão (>2,3kV)	9,53%
BT- Baixa Tensão (<2,3kV)	4,19%
Efeito Médio AT+BT	**5,68%**

Fonte: Superintendência de Gestão Tarifária - SGT/ANEEL

10. O efeito médio de 5,68% decorre: (i) do reajuste dos itens de custos de Parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 13,12%; (ii) da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, levando a uma variação de -2,41%; e (iii) da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que contribuíram para uma variação de -5,03%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Efeito para o Consumidor por Componente



Fonte: Superintendência de Gestão Tarifária - SGT/ANEEL

11. O efeito médio a ser percebido por cada consumidor depende do grupo e da modalidade tarifária a qual pertence.

12. A Tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio:

Tabela 2 - Itens de custo que conduziram ao efeito médio

	Processo Anterior (R$)	Processo Atual (R$)	Variação	Participação no Reajuste	Participação na Receita
PARCELA A [Encargos+Transmissão+Energia]	**3.003.984.808**	**3.460.823.263**	**15,2%**	**11,46%**	**76,7%**
Encargos Setoriais	**699.267.641**	**878.273.889**	**25,6%**	**4,49%**	**19,5%**
Taxa de Fisc. de Serviços de E.E. – TFSEE	4.043.817	4.327.541	7,0%	0,01%	0,1%
Conta de Desenv. Energético – CDE (USO)	442.172.568	614.289.531	38,9%	4,32%	13,6%
Conta de Desenv. Energético – CDE Conta-Covid (TUSD)	40.983.897	39.668.518	-3,2%	-0,03%	0,9%
Conta de Desenv. Energético – CDE Conta-Covid (TE)	51.088.446	49.481.512	-3,1%	-0,04%	1,1%
Conta de Desenv. Energético – CDE Eletrobrás	-	(116.283.396)	0,0%	-2,92%	-2,6%
Encargos Serv. Sist. - ESS e Energ. Reserv. - EER	50.677.096	141.978.364	180,2%	2,29%	3,1%
PROINFA	74.297.165	108.471.358	46,0%	0,86%	2,4%
P&D, Efic.Energ e Ressarc.ICMS Sist.Isol.	36.004.653	36.340.462	0,9%	0,01%	0,8%
Custos de Transmissão	**505.240.019**	**658.171.663**	**30,3%**	**3,84%**	**14,6%**
Rede Básica	331.140.348	455.776.677	37,6%	3,13%	10,1%
Rede Básica Fronteira	75.851.538	74.605.618	-1,6%	-0,03%	1,7%
Rede Básica ONS (A2)	239.936	284.895	18,7%	0,00%	0,0%
MUST Itaipu	32.173.198	29.529.793	-8,2%	-0,07%	0,7%
Transporte de Itaipu	38.754.060	42.845.240	10,6%	0,10%	1,0%
Conexão	27.080.939	55.129.440	103,6%	0,70%	1,2%
Custos de Aquisição de Energia	**1.762.440.607**	**1.881.660.938**	**6,8%**	**2,99%**	**41,7%**
Receitas Irrecuperáveis	**37.036.541**	**42.716.773**	**15,3%**	**0,14%**	**0,9%**
PARCELA B	**982.512.137**	**1.048.528.273**	**6,7%**	**1,66%**	**23,3%**
IRT	**3.986.496.945**	**4.509.351.536**	**13,1%**	**13,12%**	**100%**

Efeito dos Componentes Financeiros do Processo Atual	**(95.958.962)**	**-2,41%**
CVA em processamento - Energia	(320.969.330)	-8,05%
CVA em processamento - Transporte	51.040.225	1,28%
CVA em processamento - Encargos Setoriais	325.980.845	8,18%
Saldo a Compensar CVA-Ano Anterior + Ajustes	(9.231.543)	-0,23%
Neutralidade de Parcela A- Energia	18.737.219	0,47%
Neutralidade de Parcela A - Transporte	(4.861.529)	-0,12%
Neutralidade de Parcela A - Encargos Setoriais	(21.710.344)	-0,54%
Neutralidade de Parcela A - Receita Irrecuperável	(2.391.190)	-0,06%
Sobrecontratação/exposição de energia	961.238	0,02%
Garantias financeiras na contratação regulada de energia (CCEAR)	835.580	0,02%
Previsão do Risco Hidrológico	166.270.613	4,17%
Reversão do Risco Hidrológico	(209.679.784)	-5,26%
Financeiros residuais do encargo de ONS	12.249	0,00%
Custo Distribuidora - Spread Conta Covid - Art. 4º, REN 952/2021	(1.245.738)	-0,03%
Arrecadação de encargo CDE Covid dos consumidores migrantes (Ofício Circu	(721.117)	-0,02%
Ajuste do financeiro de saldo de Itaipu - Decreto 10.665/2021	8.555.852	0,21%
Reversão do Financeiro de Bandeira Escassez Hídrica	234.856.636	5,89%
Crédito de PIS/COFINS	(336.642.809)	-8,44%
Neutralidade Crédito de PIS/COFINS	4.243.964	0,11%
Efeito da retirada dos Componentes Financeiros do Processo Anterior		**-5,03%**
Efeito Médio a ser percebido pelos Consumidores		**5,68%**

Fonte: Superintendência de Gestão Tarifária - SGT/ANEEL

13. Como se observa na Tabela 2, os custos da Parcela A representam 76,7% dos custos da Concessionária. O aumento desses custos foi responsável por 11,46% na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacado, a seguir, os itens mais representativos.

14. O valor total dos Encargos Setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 4,49%. A CDE – USO representou o maior impacto no reajuste, equivalente a 4,32%. Adicionalmente, o aumento

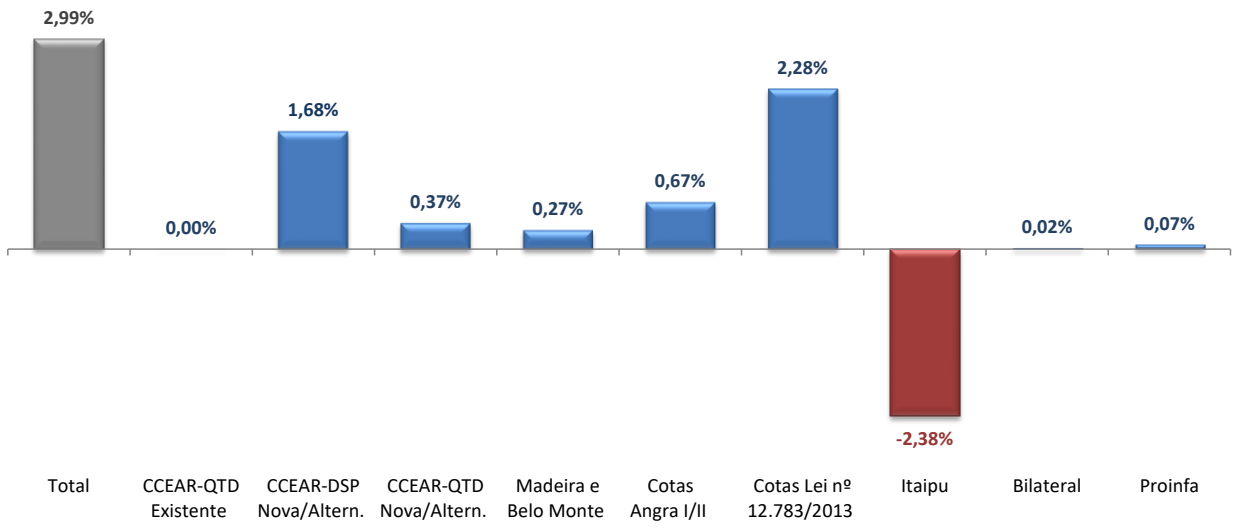
dos encargos de Energia de Reserva (ERR) e Serviços de Sistema (ESS) impactou o efeito médio em 2,29%, assim como o aumento de encargo de Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, cujo impacto foi de 0,86%.

15. Em contrapartida, merece destaque especial a contribuição de R$ 116.283.396,03 associada à nova CDE Modicidade Eletrobrás, instituída com base na Resolução CNPE nº 15/2021, conforme valores constantes do Despacho Aneel nº 1.959/2022. É relevante salientar que, no processo tarifário subsequente, o valor desse encargo CDE Eletrobrás deverá ser ajustado e as diferenças repassadas às tarifas, conforme proposta de regulamentação da Agência.

16. Os Custos de Transmissão correspondem a um efeito médio de 3,84%. Sobre esse item destaca-se o aumento das despesas relacionadas às novas Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e às novas Receitas Anuais Permitidas (RAP) das concessionárias de transmissão para o ciclo 2022-2023, conforme Resoluções Homologatórias nº 3.066 e nº 3.067, ambas de 12 de julho de 2022.

17. Já os custos de Compra de Energia representaram um aumento tarifário de 2,99%. Esse impacto decorre principalmente: i) do aumento de 24,6% da tarifa dos CCGFs, associado à redução dos respectivos montantes, em função do processo de descotização iniciado com a capitalização da Eletrobras, com contribuição de 2,28%; e ii) do aumento dos montantes e custo médio associados aos CCEAR de energia nova e alternativa, modalidade disponibilidade, com contribuição de 1,67%. Por outro lado, com contribuição negativa, destaca-se a redução de custo da energia proveniente de Itaipu, com impacto de -2,38%.

Gráfico 2 - Efeito por modalidade de aquisição de energia.



Fonte:

Superintendência de Gestão Tarifária - SGT/ANEEL

18. No que se refere aos custos da Parcela B, estes representam 23,3% dos custos da Concessionária, sendo que o impacto proveniente do incremento dessa parcela foi de 1,66% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores.

19. Para a atualização da Parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA no período de referência, de 6,47%, subtraída do Fator X, de -1,52%, o que totaliza 7,99%, além do abatimento dos valores relativos às Outras Receitas (OR), Excedente de Reativos (ER) e Ultrapassagem de Demanda (UD).

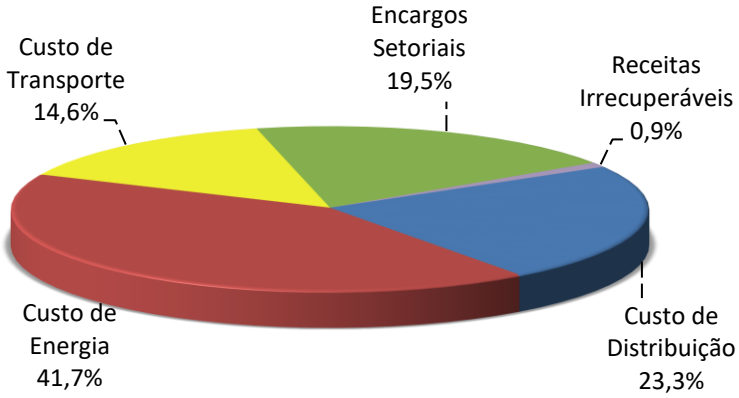
20. Em relação à participação de cada segmento de custo na composição da receita da Distribuidora (sem[4] e com tributos [5]), os Gráficos 3 e 4 apresentam a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais.

---

[4] No Gráfico 2, destacou-se a participação, em pontos percentuais, dos principais encargos setoriais cobrados dos consumidores finais de energia elétrica e repassados pela Concessionária aos destinatários.

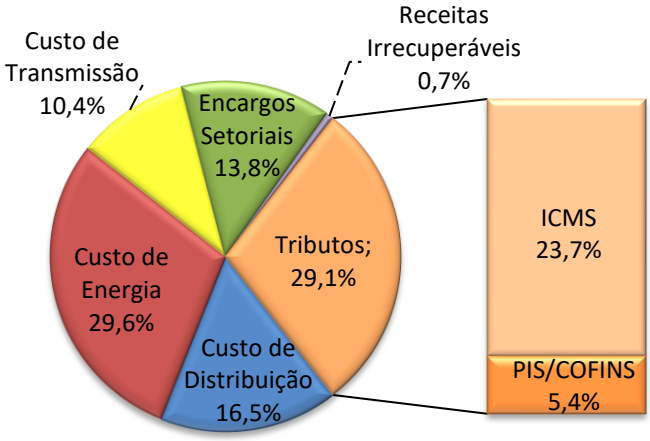
[5] Na construção do segundo Gráfico, foram considerados apenas os tributos incidentes diretamente sobre o valor faturado pela Concessionária, utilizadas as alíquotas médias nominais de 23,7% para o ICMS e de 5,4% para o PIS/COFINS incidentes sobre a fatura (total de 29,1% por dentro), contendo os tributos na base de cálculo, conforme fixado na legislação pertinente, o que representa a majoração de 40,9% (por fora) sobre o valor da conta de energia elétrica sem esses tributos na base de cálculo.

Gráfico 3 – Participação dos itens das Parcelas A e B na Receita Anual – Sem Tributos



Fonte: Superintendência de Gestão Tarifária - SGT/ANEEL

Gráfico 4 - Participação dos itens das Parcelas A e B na Receita Anual – Com Tributos



Fonte: Superintendência de Gestão Tarifária - SGT/ANEEL

21. Quanto aos componentes financeiros[6] a serem recuperados no próximo período tarifário, esses contribuíram com o efeito em -2,41% no atual reajuste da CEEE-D, conforme indicado na Tabela 3.

[6] Os componentes financeiros incluídos nas tarifas não compõem a base tarifária econômica, pois se referem a valores pagos pelos consumidores nos 12 meses subsequentes aos reajustes ou às revisões tarifárias, ou seja, os componentes financeiros considerados no processo tarifário produzem efeitos nas tarifas apenas por 1 (um) ano.

Tabela 3 – Componentes Financeiros

Componentes Financeiros	Valor (R$)	Participação
CVA em processamento - Energia	(320.969.330)	-8,05%
CVA em processamento - Transporte	51.040.225	1,28%
CVA em processamento - Encargos Setoriais	325.980.845	8,18%
Saldo a Compensar CVA-Ano Anterior + Ajustes	(9.231.543)	-0,23%
Neutralidade de Parcela A- Energia	18.737.219	0,47%
Neutralidade de Parcela A - Transporte	(4.861.529)	-0,12%
Neutralidade de Parcela A - Encargos Setoriais	(21.710.344)	-0,54%
Neutralidade de Parcela A - Receita Irrecuperável	(2.391.190)	-0,06%
Sobrecontratação/exposição de energia	961.238	0,02%
Garantias financeiras na contratação regulada de energia (CCEAR)	835.580	0,02%
Previsão do Risco Hidrológico	166.270.613	4,17%
Reversão do Risco Hidrológico	(209.679.784)	-5,26%
Financeiros residuais do encargo de ONS	12.249	0,00%
Custo Distribuidora - Spread Conta Covid - Art. 4º, REN 952/2021	(1.245.738)	-0,03%
Arrecadação de encargo CDE Covid dos consumidores migrantes (Ofíci	(721.117)	-0,02%
Ajuste do financeiro de saldo de Itaipu - Decreto 10.665/2021	8.555.852	0,21%
Reversão do Financeiro de Bandeira Escassez Hídrica	234.856.636	5,89%
Crédito de PIS/COFINS	(336.642.809)	-8,44%
Neutralidade Crédito de PIS/COFINS	4.243.964	0,11%
Total	**(95.958.962)**	**-2,41%**

Fonte: Superintendência de Gestão Tarifária - SGT/ANEEL

22. O financeiro que mais impactou o processo com valor positivo foi a CVA – Encargos Setoriais, com 8,18%, decorrente da defasagem entre a cobertura mensal concedida no RTA de 2021 e o novo patamar de custos mensais incorridos pela concessionária a partir de janeiro de 2022.

23. Outro destaque foi a CVA em processamento - Energia, com impacto no reajuste de -8,05%, os impactos mais significativos foram as exposições ao MCP relacionadas ao risco hidrológico dos CCGF e dos CCEAR-Q repactuados.

24. Merecem ainda ênfase outros dois itens com efeito de elevação, quais sejam, a reversão dos custos relacionados à Bandeira Escassez Hídrica, com efeito de 5,89%, e o ajuste de repasse do saldo de Itaipu, de 0,21%.

25. Segundo a área técnica, o financeiro de reversão dos custos relacionados à Bandeira Escassez Hídrica diz respeito à reposição ao caixa de distribuidora do valor incorporado no processo

tarifário de 2021, cujo propósito era de cobrir o déficit acumulado pelas distribuidoras na Conta Bandeiras, de modo que o déficit acumulado não fosse transferido para as tarifas naquele momento, mas recuperado durante o ciclo da bandeira escassez, blindando, portanto, os processos tarifários e concentrando os custos e receitas na Conta Bandeiras.

26. Já o ajuste de repasse do saldo de Itaipu concerne a uma diferença entre os montantes totais de recursos efetivamente recebidos pela concessionária, oriundos da Conta de Comercialização de Energia de Itaipu, e o valor alocado nas tarifas no processo anterior.

27. No caso da CEEE-D, foi recebido até o momento o valor de R$ 60,8 milhões, valor este inferior ao componente financeiro incluído no processo tarifário de 2021 (de R$ 68,5 milhões), o que implicou em uma reversão da parcela de recursos não recebidos da Conta de Comercialização de Energia de Itaipu, conforme fórmula 5 da Nota Técnica nº 247/2021-SGT/ANEEL, resultando no montante atualizado de R$ 8,6 milhões.

28. De outro modo, além do mecanismo econômico da CDE Modicidade Eletrobrás, foram estudados e elaborados mecanismos financeiros para mitigar parte do aumento tarifário que se observaria neste ano, com intuito de preservar a capacidade de pagamento do consumidor e, por consequência, a sustentabilidade econômico-financeira da cadeia que compõe o setor elétrico. Tais mecanismos financeiros foram incorporados a esse processo tarifário e estão relacionados abaixo, cujos detalhes a respeito constam da Nota Técnica nº 204/2022-SGT/ANEEL.

a) Encargo Tarifário da Conta Covid aplicável a consumidores migrantes para o ACL

29. Pelo Ofício Circular nº 20/2021-SGT/ANEEL[7], de 4 de novembro de 2021, foi solicitado à CEEE-D informações sobre Encargo Tarifário da Conta Covid aplicável aos consumidores migrantes para o ACL, para consideração no processo tarifário de 2022, conforme descrito na Nota Técnica nº 237/2020-

[7] Documento SIC nº 48581.001765/2021-00.

SGT/ANEEL[8], de 27 de novembro de 2020.

30. Assim, segundo consta da Tabela 3 acima, o valor correspondente informado pela CEEE-D, e devidamente atualizado pela Selic, foi de R$ 721.116,54, correspondendo ao efeito tarifário de -0,02%

b) Créditos de PIS e COFINS decorrentes de decisão judicial

31. Com a mudança promovida pela Lei nº 14.385, de 27 de junho de 2022, disciplinando a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica, foi determino à Aneel que promova a reversão integral aos consumidores de energia elétrica dos créditos relacionados às ações judiciais transitadas em julgado que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.

32. Pelo Ofício Circular nº 317/2022-SFF/ANEEL[9], de 13 de setembro de 2022, foi solicitado à concessionária informações para subsidiar o cálculo do respectivo componente financeiro, cujos dados foram encaminhados por intermédio da Carta C.E. REG nº 82/2022, de 7 de novembro de 2022, na qual a distribuidora comunica os valores de créditos de PIS/COFINS aproveitados entre julho de 2021 e outubro de 2022, como ainda os tributos incidentes recolhidos à Receita Federal.

33. Desse modo, os referidos itens totalizam R$ 336,6 milhões, resultando em uma redução de -8,44% no índice de reajuste tarifário da distribuidora.

c) REN 952/2021 – Financeiro do Spread da Conta Covid

34. Em 23 de novembro de 2021, foi aprovada a Resolução Normativa nº 952/2021-ANEEL, dispondo sobre o ressarcimento ao consumidor dos custos acessórios da Conta-Covid por distribuidoras de energia elétrica. Como consequência, foi apurado componente financeiro negativo nesse processo

---

[8] Documento SIC nº 48581.001953/2020-00.
[9] Documento SIC nº 48536.003291/2020-00.

tarifário relativo ao spread da Conta Covid da CEEE-D, correspondendo a R$ 1,25 milhão, resultando em uma redução de efeito de -0,03%.

III. SUBVENÇÃO CDE – DESCONTOS TARIFÁRIOS

35. A Tabela 4 apresenta o valor mensal a ser repassado pela CCEE à distribuidora no período de competência de novembro/2022 a outubro/2023, até o 10º dia útil do mês subsequente. Esse valor contempla também o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de novembro/2021 a outubro/2022.

Tabela 4 - Valores dos subsídios que serão repassados pela CCEE

TIPO	Ajuste (R$)	Previsão (R$)	Valor Mensal (R$)
Subsídio Carga Fonte Incentivada	1.044.437	8.710.306	9.754.743
Subsídio Geração Fonte Incentivada	(83.810)	963.425	879.614
Subsídio Distribuição	(64.630)	202.222	137.592
Subsídio Água, Esgoto e Saneamento	4.020	274.192	278.212
Subsídio Rural	(19.941)	1.175.903	1.155.962
Subsídio Irrigante/Aquicultor	131.228	1.689.960	1.821.187
Total	**1.011.303**	**13.016.008**	**14.027.311**

IV. SOBRE O MERCADO CONSIDERADO NA REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA DE 2021

36. A Resolução Homologatória nº 2.972, de 16 de novembro de 2021 aprovou a revisão tarifária periódica de 2021 da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, cujo resultado foi questionado pelo Senhor Jeremias Wolff.

37. Em carta, o Senhor Jeremias Wolff solicita que a distribuidora confirme os valores das reduções verificadas para o mês de setembro de 2021, demonstrando as razões de significativa redução (informa que foi o valor mais baixo em sete anos); e, solicita que a distribuidora confirme sua projeção de consumo estabelecida em outubro de 2021, também 30% abaixo da média histórica.

38. A análise da SGT sobre o tema consta no Memorando nº 221/2022[10], pelo qual a área técnica apresenta a análise dos valores controversos e da condução do processo administrativo da revisão tarifária da distribuidora CEEE-D.

39. Ao se analisar apenas as informações do mercado de referência utilizado no processo tarifário de 2021, de fato, chama atenção os valores relativos ao refaturamento na competência de setembro de 2021, quando o valor de refaturamento dessa competência realmente é muito diferente das demais competências informadas. Contudo, quando a comparação de valores é feita com base anual, tem-se que o comportamento de 2021 é da mesma ordem de grandeza dos demais anos.

40. Dessa forma, conclui-se que o efeito da sua concentração em uma competência é que provocou o comportamento contestado pelo demandante. Tal fato está associado à mudança de gestão durante o ano de 2021, onde a empresa foi assumida pelo grupo Equatorial Energia.

41. Sobre o segundo questionamento, relacionado aos dados de mercado da competência de outubro utilizada no processo tarifário, cabe destacar que o Submódulo 2.1 do PRORET define o mercado de referência a ser utilizado no processo tarifário. Em relação ao último mês do período de referência (12 competências), caso não haja a informação declarada pela empresa disponível, a regra estabelece:

> *"7. Caso não haja tempo hábil para sua apuração, as informações do mercado faturado no último mês do período de referência serão estimadas,* ***repetindo-se os montantes realizados no mês imediatamente anterior****, podendo os valores do penúltimo mês, se provisórios, ser alterados, uma única vez, até o trigésimo dia anterior à data de aniversário contratual da distribuidora."*

42. Dessa forma, informa a SGT que no processo tarifário de 2021 da CEEE-D repetiu-se em outubro os dados da competência de setembro, na sua integralidade, o que considerou inclusive os valores de refaturamento.

43. Ao realizar a mesma análise anual, mas com base no calendário do processo tarifário, ou

---

[10] 48581.002571/2022-00

seja, de novembro de um ano até outubro do ano seguinte, a SGT concluiu que o comportamento observado é semelhante e com resultado da mesma ordem de grandeza.

44. Como resultado dessa avaliação, a SGT conclui que não há inconsistência dos dados, que estão coerentes com comportamentos anteriores e posteriores ao período de 2021. Dessa forma, entendo não haver razões para revisar a deliberação aprovada pela REH nº 2.972/2021**.**

V. DIREITO

45. Essa análise encontra fundamentação nos seguintes dispositivos normativos: i) Lei nº 9.427, de 26/12/1996; ii) Lei nº 10.438, de 26/4/2002; iii) Lei nº 12.111, de 9/12/2009; e vi) e Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 081/1999-ANEEL.

VI. DISPOSITIVO

46. Diante do exposto e do que consta nos autos do Processo nº 48500.004896/2021-24, voto pela emissão de Resolução Homologatória, conforme minuta anexa, a fim de:

a) **HOMOLOGAR** o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEEE-D, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,68%, sendo 9,53% para os consumidores em alta tensão e 4,19% para os consumidores em baixa tensão;

b) **FIXAR** as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD e as Tarifas de Energia Elétrica – TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CEEE-D;

c) **ESTABELECER** o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como Demais Instalações de Transmissão – DITs de uso exclusivo; e

d) **HOMOLOGAR** o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE à CEEE-D, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária.

Brasília, 16 de novembro de 2022.

(Assinado digitalmente)
HÉLVIO NEVES GUERRA
Diretor